

개선요구 및 통보

1. 제 목 : 소방안전관리자 선임에 관한사항

2. 관계기관 : □□·○○○보훈요양원

3. 내 용

가. 업무개요

공단은 화재예방을 위해 소방안전관리자를 선임하여 소방안전상태 점검 및 소방계획수립 등 소방훈련교육을 실시하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」 제5조(소방안전관리자의 선임) 제1항에 따르면 기관장은 소방안전관리 업무를 원활하게 수행하기 위하여 감독직에 있는 사람을 소방안전관리자로 선임하여야 한다고 정하고 있습니다.

또한, 「예방소방업무처리규정」 제19조(감독직 직위에 있는자 등) 제1항 「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」 제5조제1항에 따른 “감독직 직위에 있는 사람”이란 해당 공공기관의 사무분장에 따라 소방안전관리 업무를 수행하여야 하는 부서 또는 책임자를 말한다. 이 경우 해당 공공기관의 직제에 소방안전관리 업무를 수행하는 부서 또는 책임자가 없는 경우에는 기관장 또는 기관장이 지정하는 직위에 있는 사람을 말한다고 정하고 있습니다.

아울러 「화재예방, 소방시설설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제20조(특정소방대상물의 소방안전관리) 제6항에 따르면 소방안전관리자의 업무는 소방계획서 작성 및 시행, 자위소방대 및 초기대응체계의 구성·운영·교육, 피난시설, 방화구획 및 방화시설의 유지·관리, 소방훈련 및 교육 등 소방안전관리에 필요한 업무를 한다고 정하고 있습니다.

따라서 소방안전관리자는 소속기관장 또는 책임자로 선임을 하여야 하며, 소방안전관리자는 소방계획수립 등 소방안전관리 업무를 성실히 수행하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 2021년 요양원 종합감사 시 □□·○○○보훈요양원의 소방안전관리자 선임 실태를 확인한 결과 [표 1]와 같이 소속기관장 또는 책임자가 아닌 직원이 선임된 사실이 확인 되었습니다.

[표 1] 소방안전관리자 선임 현황

소속	직급	성명	직무	선임일자	자격사항
□□	복지기능직	A	00	'XX.XX.XX	전기기사1급 정보처리기능사
○○○	복지기능직	B	00	'XX.XX.XX	보일러취급기능사 전기공사기사 전기기사 소방설비기사(전기분야)

또한 소방안전관리자로 선임된 직원은 소방계획서의 작성과 시행, 자위소방대 구성 등 관련 업무를 수행하여야 하는데, [표 2]와 같이 ○○○보훈요양원에서는 해당 업무를 용역 계약을 체결하여 수행하고 있는 것으로 확인되었습니다.

[표 2] 소방안전관리 업무대행 용역 계약 현황

(단위:천원)

계약명	계약기간	계약금액	계약업체	계약내용
소방안전 관리 업무 용역	'xx.x.x~ 'xx.x.x	년### (월##)	(주) 중앙소방	• 소방계획의 작성 요령 지도 • 자위 소방대의 조직 편성 지도 • 피난시설 및 방화시설의 유지 관리요령 지도 • 소방시설 그 밖의 소방관련 시설의 소방훈련 및 교육보조 • 소방시설 그 밖의 소방관련 시설의 유지관리 • 소방시설 법적 행정보고서 제출포함 • 화기 취급 의감독 보조 • 그 밖의 소방안전관리 상 필요한 업무보조

※ 상반기 소방작동기능점검 포함, 하반기 소방정밀점검 시 중앙한결에프앤씨 ###천원 별도지급

4. 관계기관 의견

- 해당 보훈요양원에서는 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ □□·○○○보훈요양원장은

- 관련 규정에 따라 감독직에 해당하는 직원으로 선임될 수 있도록 조치하시고, (개선)
- 해당 소방관리자의 임무를 부여받은 직원이 업무를 철저히 할 수 있도록 관리하시기 바랍니다. (통보)